

1001965-44.2022.8.26.0157

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: Luciana Mezzalira Mendonça de Barros

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... riscos, dentre eles furto e roubo.

Ressalta-se que, apesar de a ré afirmar o rateio mensal das despesas com custeio de indenização dos associados, verifica-se que a mensalidade foi cobrada do autor - via de regra - em valores fixos (pp. 42/43), não havendo indicativo de correlação com as despesas da associação.

Aliás, a propósito da existência de relação de consumo entre ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão - Foro de Cubatão

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão - SP - cep 11500-000

1001965-44.2022.8.26.0157 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1001965-44.2022.8.26.0157

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

Adriano Santos Soares

Requerido:

Associação Seven dos Proprietarios do Veiculo Automotores do Brasil

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Mezzalira Mendonça de Barros

Vistos.

Trata-se de ação ajuizada por Adriano Santos Soares em face da Associação Seven dos Proprietarios do Veiculo Automotores do Brasil.

Relatório dispensado (art. 38, Lei nº 9.099/95).

Fundamento e decido.

Por primeiro, passo à análise das preliminares arguidas.

A) Incompetência relativa deste Juízo

Tal é de ser afastada, na medida em que o Contrato de Proteção Veicular tem

natureza jurídica similar ao contrato de seguro, diferenciando-se deste em razão de ser realizada por entidades associativas, sendo que - em tal contrato - o risco é partilhado entre seus membros por meio de cobrança de contraprestação dos associados, cuidando-se de obrigação semelhante ao prêmio pago pelo segurado no contrato de seguro.

Dessarte, perfeitamente aplicável em tal relação jurídica o Código de Defesa do Consumidor, pois a associação demandada enquadra-se no conceito de fornecedora (art. 3º do CDC) e o associado é o destinatário final dos serviços (art. 2º do CDC), podendo o consumidor, em caso de sinistro, eleger o foro de seu domicílio, nas ações de indenização, nos termos do artigo 101 do CDC.

Além do mais, é patente no caso a hipossuficiência técnica e econômica do Autor frente à Ré. Deste modo, manter o foro eleito contratualmente poderá causar prejuízos severos à parte demandante, quando não até mesmo impedir esta última de exercer o seu regular e inafastável direito de acesso à justiça.

Logo, visando restabelecer o equilíbrio processual entre as partes, deve ser afastada a cláusula de eleição e manter a competência deste Juízo, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de incompetência do foro.

A respeito:

"PROCESSUAL CIVIL - Contrato de proteção veicular - Furto do automóvel - Ação de indenização por danos materiais e morais - Decisão de primeiro grau que acolhe preliminar de incompetência - Agravo interposto pelo autor - Relação de consumo - Opção pelo foro mais conveniente ao autor - Abusividade da cláusula contratual de eleição de foro - Decisão reformada - Recurso provido" - (TJSP; Agravo de Instrumento 2201337-40.2022.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 02/11/2022)

"Agravo de instrumento. Contrato de proteção veicular. Ação de cobrança. Foro de eleição em Maceió/AL. Abusividade reconhecida. Incidência do CDC. Teoria finalista aprofundada. Autora que não é empresa de grande porte. Recurso provido." - (TJSP; Agravo de Instrumento 2268768-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/12/2020; Data de Registro: 11/12/2020)

#### B) Impugnação à justiça gratuita

Também não merece prosperar a impugnação à justiça gratuita. Incumbia à parte Impugnante indicar elementos e produzir provas que pudessem elidir a presunção relativa que opera em favor do Impugnado, tendo em vista que lhe foi deferido o benefício nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Verifica-se que a Impugnante não o fez de forma suficiente, limitando-se a afirmar que não há provas da hipossuficiência. Aliás, o fato de o beneficiário contratar advogado particular sequer é causa suficiente para afastar o direito à justiça gratuita (CPC, art. 99, § 4º).

E a falta de provas também não afasta o direito ao benefício, sendo da parte adversa o ônus de provar que a beneficiário não faz jus a ele. Ademais, o benefício ora vergastado foi deferido ao Impugnado após a apresentação, por este último, de documentos reputados suficientes por este juízo.

Assim, rejeito a impugnação à gratuidade manejada pela Ré, mantendo tal benefício tal qual concedido à parte autora à pág. 44.

### C) Impugnação ao valor da causa

Neste ponto, razão em parte assiste ao Arguinte. Isto porque, a despeito da indicação pelo Arguido da quantia em comento (pág. 08) fato é que, segundo se verifica dos pedidos contidos nos itens "a" e "b" à pág. 07, não houve expressa e efetiva indicação dos respectivos valores individualizados pretendidos. Ressalta-se ainda que, em réplica (pp. 190/194), o Demandante insistiu na correção de tais pedidos da forma em que efetuados. Tem-se, assim, que ainda não cumprida a contento as respectivas determinações contidas no CPC acerca do tema.

Por outro lado, segundo se depreende da leitura do item "a" da pág. 07, a parte arguida objetiva indenização securitária relativa ao preço do bem assegurado em questão e segundo a Tabela FIPE ao tempo do furto noticiado às pp. 33/34, ocorrido aos 24/02/2022, o que perfaz, segundo respectiva pesquisa efetuada nesta data na rede mundial de computadores, na importância de R\$ 8.744,00 (oito mil e setecentos e quarenta e quatro reais) para fevereiro de 2022.

Por fim, segundo se colhe do pedido efetuado no item "b" da pág. 07, o valor pretendido pelo Autor a título de danos morais é equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. E segundo a Medida Provisória nº 1.091/2021, o valor do salário mínimo para o ano de 2022 é de R\$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais). Portanto, tem-se que o efetivo valor indenizatório pretendido a tal título importa em R\$ 24.240,00 (vinte e quatro mil e duzentos e quarenta reais).

Assim, e de acordo com respectiva determinação legal, o valor da causa deve corresponder à somatória dos efetivos valores dos pedidos constantes dos itens "a" e "b" à pág. 07, o que perfaz a quantia total de R\$ 32.984,00 (trinta e dois mil e novecentos e oitenta e quatro reais).

Dessarte, por amoldar-se a hipótese em comento àquela prevista no artigo 292, § 3º do CPC (não sendo o caso, portanto, de extinção da ação sem julgamento do mérito consoante pretendido pela parte arguinte, o que dá azo ao parcial acolhimento da preliminar em comento), considerando também os documentos que instruíram a petição inicial e com vistas ainda à rápida solução do litígio, CORRIJO, de ofício e por arbitramento - com permissivo no aludido dispositivo legal - o valor da presente causa, para fins de, nesse quesito, atribuir a importância de R\$ 32.984,00 (trinta e dois mil e novecentos e oitenta e quatro reais), relativa à somatória dos conteúdos patrimoniais (não atualizados) expressados na peça de estreia no que tange aos pretendidos danos materiais e morais (itens "a" e "b" à pág. 07), tudo nos termos dos artigos 292, incisos II, V e VI, todos do referido Diploma Legal.

Efetue o Cartório as anotações pertinentes, junto ao Sistema de Automação da Justiça - SAJ, em relação ao valor da causa ora atribuído de ofício.

No mais, presentes os pressupostos processuais, a legitimidade das partes e o interesse processual, passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, inciso I, do CPC, por não haver mais provas a serem produzidas (pp. 198, 199 e 201).

E, no mérito, o pedido é procedente em parte.

Alega em síntese, a parte autora, que celebrou com a ré um contrato de proteção veicular e, apesar de ter tido seu veículo furtado, a ré negou-se a realizar o pagamento da indenização correspondente sob a vaga alegação (pág. 29) de descumprimento da Cláusula 22.1 do respectivo regimento. Afirmou, ainda, que enviou a documentação necessária via WhatsApp no prazo estipulado (pág. 37), não havendo desídia por sua parte. Por tais motivos, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, anota-se que, apesar da forma jurídica da ré, que é constituída como associação, entende-se que a relação estabelecida entre as partes é, consoante já esmiuçado mais acima, de consumo.

Com efeito, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, o programa de proteção automotiva oferecido pela ré possui as mesmas características de um contrato de seguro, sendo que, mediante o pagamento de uma contraprestação, a associação demandada se compromete a garantir o veículo do aderente contra determinados riscos, dentre eles furto e roubo.

Ressalta-se que, apesar de a ré afirmar o rateio mensal das despesas com custeio de indenização dos associados, verifica-se que a mensalidade foi cobrada do autor - via de regra - em valores fixos (pp. 42/43), não havendo indicativo de correlação com as despesas da associação.

Aliás, a propósito da existência de relação de consumo entre associações protetoras de veículo e seus associados, assim já se posicionou o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória por dano material e lucros cessantes. Sentença de procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Contrato firmado com associação protetora de veículos PROAUTO. Veículo acidentado. Negativa de pagamento da indenização a pretexto de a entidade ré não ser seguradora, mas mera associação. Descabimento. Hipótese em que a ré atua como seguradora, não obstante a ausência de autorização para tanto pelos órgãos competentes. Relação de consumo. Legislação que visa à proteção do consumidor. Condenação imposta. (...). Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do regimento interno. RECURSO NÃO PROVIDO." - (TJSP; Apelação Cível 1006385-56.2015.8.26.0604; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018)

Resta incontroverso nos autos a adesão do Autor à associação Ré, conforme demonstram os documentos às pp. 13/43.

Com efeito, em que pese a Cláusula 22.1 do aludido regimento (pág. 163) trazer previsão expressa no sentido de que "Poderão fazer parte desse PPV como associados, pessoas jurídicas possuidoras de frotas de veículos", fato é que não há nos autos notícia de que tal condição foi efetivamente repassada ao Autor, seja no momento da assinatura do respectivo Termo de Adesão (aos 05/11/2021, cf. pág. 13/14), seja durante a vigência de tal contratação, ocorrendo inclusive regular pagamento - por parte do ora Demandante - das respectivas contribuições associativas (leia-se: "prêmio") no decorrer do tempo, segundo se verifica às pp. 42/43.

Não obstante, era dever do Réu comprovar nestes autos - estreme de dúvidas - que, no momento da contratação, o próprio Autor tivesse prestado informação em desacordo com a verdade, indicando expressamente o aqui Requerente ter preenchido o requisito previsto na mencionada Cláusula 22.1 do aludido Regulamento. Tampouco vingam as alegações defensivas atinentes a eventuais inconsistências nas informações prestadas pelo segurado quando noticiou à ora ré a ocorrência do sinistro (furto) de aludida motocicleta assegurada.

Não obstante, segundo se verifica da qualificação do Autor no Termo de Filiação à pág. 13, por evidente que a sequência de 11 (onze) dígitos numéricos lançada no quadro "Associado", logo após o nome do filiado, refere-se (consoante se constata do documento à pág. 19) do número de seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas). E como cediço, o número de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) atribuído pela Receita Federal do Brasil às pessoas jurídicas possui, por padrão, 14 (quatorze) dígitos numéricos expressados da seguinte forma: XX.XXX.XXX/XXXX.XX, sendo que os 8 (oito) primeiros dígitos formam a raiz do CNPJ e, os 4 (quatro) dígitos após a

barra, são chamados de sufixo.

E é de conhecimento público e notório que pessoa jurídica é uma entidade originada por uma ou mais pessoas (físicas e/ou jurídicas), com finalidade e/ou propósito específicos. São exemplos de pessoa jurídica (dentre outros): empresas, sociedades, fundações, igrejas, Organizações Não Governamentais (ONGs), partidos políticos etc., desde que devidamente registradas sob o número de um CNPJ.

Ou seja, é a obtenção do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ - número gerado pela Receita Federal que oficializa a abertura de uma empresa, ou seja, a criação de uma Pessoa Jurídica) que torna esses grupos legalmente existentes.

Assim, em linhas gerais, é possível dizer que a principal diferença entre pessoa jurídica, pessoa física, autônomo e profissional liberal é o registro, ou não, do respectivo número de CNPJ pela Receita Federal.

Nessa esteira não se verifica, do conjunto probatório até então produzido, justificativa apta a isentar a Ré do dever de indenizar, no presente caso, o prejuízo material experimentado pelo Autor.

Além do mais, o roubo do veículo ciclomotor do Autor ocorreu em 24/02/2022, conforme consta no boletim de ocorrência às pp. 33/34. Outrossim, o documento à pág. 37 demonstra que toda a documentação necessária já havia sido encaminhada pelo primeiro, isto já no dia 25/02/2022.

Portanto, tenho que o Autor comprovou nos autos que encaminhou à ora Ré a documentação em questão no prazo estipulado; contudo, a parte ré não prestou os esclarecimentos devidos e encerrou os atendimentos, estando, assim, caracterizada de forma contundente sua falha na prestação do serviço.

Se havia mais alguma medida a ser tomada pelo consumidor tal fato não restou demonstrado nos autos, sendo de rigor, portanto, a procedência da ação no que tange ao pleito de indenização por danos materiais.

A respeito:

"Apelações cíveis - Seguro facultativo de veículo - Ação indenizatória por danos morais e materiais - Furto - Recusa de cobertura justificada pelo adrede cancelamento da apólice - Inadimplemento substanciado em falta de pagamento - Desfecho, na origem, de parcial procedência - Inconformismo de ambas as partes - Inadimplemento que, "ex vi" de expressa disposição contratual, não faz prejudicar o direito à indenização securitária, ao que se agrega a ausência de notificação voltada à constituição em mora, particularidade impeditiva ao cancelamento automático do seguro e à readequação do prazo de vigência da apólice - Recusa ao pagamento da indenização atrelada ao sinistro desabrigada - Cobertura devida - Dano moral não evidenciado - Sentença preservada - Recursos improvidos." - (TJSP; Apelação Cível 1024661-10.2020.8.26.0007; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2022; Data de Registro: 19/05/2022)

No que se refere ao valor indenizatório devido pela Ré ao ora Autor, tem-se que a Cláusula 16.2.1 (pág. 150) assim estipula: "Respeitadas as exceções haverá indenização integral do valor do veículo considerando o desconto de coparticipação, referente ao valor da integralidade da tabela FIPE e/ou outro meio de avaliação do veículo, tendo como data base o valor da contemporaneidade do evento danoso, (...)." - (Observação: Os grifos são nossos).

Nessa esteira, como não se verifica a existência - na hipótese - de qualquer exceção, considerando ainda que o preço do bem ciclomotor em questão (já indicada no tópico acima, atinente ao valor da causa) era, segundo a Tabela FIPE, de R\$ 8.744,00 (oito mil e setecentos e quarenta e quatro reais) ao tempo do sinistro

(25/02/2022, pp. 33/34), tem-se que, computado o valor da coparticipação em relação ao mês de Fevereiro de 2022, no importe de R\$ 93,00 (noventa e três reais) segundo se vê à pág. 43, a quantia efetivamente devida pela Ré ao Autor, a título de indenização por danos materiais, redunda em R\$ 8.651,00 (oito mil e seiscentos e cinquenta e um reais), com os devidos acréscimos legais.

Por fim, não é devida indenização por danos morais.

Isso porque, no caso em tela, não houve violação a quaisquer dos direitos da personalidade protegidos pelo art. 5º, X, da Constituição Federal (intimidade, privacidade, imagem e honra), não tendo a parte ré violado a intimidade ou privacidade da parte autora, tampouco negativado ou protestado indevidamente seu nome, não lhe maculando a honra ou a imagem.

Ademais, cediço que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é causa para decreto condenatório ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

"Responsabilidade Civil. Contrato de prestação de serviço firmado entre as partes. Requerida que se obrigou a promover a regularização da CNH do autor junto aos órgãos de trânsito. Inadimplemento contratual. Dever de restituir o preço pago pelo consumidor. Inadimplemento contratual que, por si só, não acarreta danos morais. Inexistência de comprovação de circunstâncias excepcionais aptas à expor o indivíduo a situação humilhante e que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento. Sentença mantida pelos seus fundamentos." - (TJSP; Recurso Inominado Cível 1025015-53.2020.8.26.0001; Relator (a): Maria Regina Ribeiro Junqueira de Andrade Gaspar B; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro Regional I - Santana - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 20/08/2021; Data de Registro: 20/08/2021)

"CIVIL. VENDA E COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO POSSUI O CONDÃO DE GERAR DANO MORAL INDENIZÁVEL. NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FORMA A CONFIGURAR O DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato não cumprido poderá gerar indenização por perdas e danos, multa sancionatória, mas, em regra, não caracteriza dano moral indenizável. O descumprimento do negócio, naturalmente, gera aborrecimentos, embaraços, o que não se enquadra no conceito de dano moral, que envolve a dor e o sofrimento profundo. Assim prescreve a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual 'o inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os deveres de um negócio frustrado'. 2. Recurso improvido." - (TJSP; Apelação Cível 1001368-33.2018.8.26.0572; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020).

E ainda que a parte demandante tenha despendido seu tempo e enfrentado o aborrecimento de tentar solucionar a questão em tela na seara administrativa, não houve situação vexatória nem lesão a direitos extrapatrimoniais daquela primeira que implicasse afronta à sua honra, imagem ou outros direitos da personalidade, aptos a ensejar a indenização pretendida.

Os problemas enfrentados pelo Requerente constituem mero dissabor cotidiano, incapaz de ensejar o dever de reparação. E para caracterizar o dano moral indenizável não basta a existência de qualquer contrariedade, dissabor ou incômodo, mas, isto sim, a presença de dano grave a justificar a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao ofendido, consoante preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

"(...) Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...)". - (in "Programa de Responsabilidade Civil", 9ª ed., Editora Atlas, 2010, p. 87).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e CONDENO a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R\$ 8.651,00 (oito mil e seiscentos e cinquenta e um reais) a título de indenização por danos materiais, valor este a ser corrigido monetariamente de acordo com a Tabela Prática do E. TJSP a partir do prejuízo (Súmula nº 43/STJ), qual seja, a data do furto ocorrido aos 24/02/2022, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, CC/2002).

Sem condenação nas verbas de sucumbência (art. 55, Lei nº 9.099/95).

O prazo para eventual interposição de RECURSO é de até 10 (dez) dias, contados da intimação da sentença, o qual deverá ser apresentado por Advogado, sendo que a parte não beneficiária da Justiça Gratuita deverá, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção e independentemente de intimação, efetuar o preparo e comprova-lo nos autos, que compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (arts. 41, § 2º, e 42, caput e § 1º, todos da Lei 9.099/95).

O preparo deve corresponder à soma das seguintes parcelas, conforme artigo 4º, incisos I e II, §1º e §4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, alterada pela Lei 15.855/2015, c/c os artigos 42 e 54 da Lei 9.099/95 e artigo 698 das NSCGJSP:

- I) 1% sobre o valor da causa (custas iniciais) ou o valor mínimo correspondente a 5 (cinco) UFESPs (o que for maior); mais,
- II) 4% sobre o valor da causa ou o valor mínimo correspondente a 5 (cinco) UFESPs (o que for maior), caso não haja condenação. Caso haja condenação, esta parcela será desconsiderada e incidirá a parcela explicitada no item III;
- III) 4% sobre o valor da condenação ou o valor mínimo correspondente a 5 (cinco) UFESPs (o que for maior);
- IV) Porte de remessa e retorno dos autos quando houver despesas de transporte para tanto (processos físicos). Não há cobrança de despesas de porte de remessa e retorno quando se tratar de transmissão integralmente eletrônica de autos à superior instância. Existindo mídias ou outros objetos que devam ser remetidos pela via tradicional (malote) à Superior Instância, será cobrada taxa do porte de remessa e de retorno correspondente a um volume de autos para cada objeto a ser encaminhado.
- V) As despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de justiça, taxas das pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc.)

Apresentado recurso inominado e, se caso, respectivas contrarrazões, e tão logo cumpridas pelo Cartório as determinações contidas no art. 102 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo (NSCGJSP), mormente a indicação obrigatória - na certidão respectiva - acerca da inclusão de mídia ou sua eventual inexistência, bem como, ainda, observadas as orientações descritas no Comunicado CG nº 1106/2016, remetam-se os autos à Superior Instância (E. Colégio

Recursal de Santos-SP), nos termos do art. 1.010, § 3º do CPC/2015 e com as nossas homenagens e cautelas de estilo.

Após o trânsito em julgado, expeça o Cartório o ato ordinatório previsto no art. 1.286, § 1º, das NSCGJSP. Se necessário, intime-se pessoalmente o(a) Demandante, inclusive acerca das observações abaixo elencadas.

No mais, aguarde-se por até 30 (trinta) dias o(a) Credor(a) dar início a eventual fase de cumprimento da sentença (se for a hipótese), oportunidade na qual deverá observar o contido na Parte Especial do CPC/2015, Livro I, Título II, Capítulos I a VI (conforme o caso), bem como o disposto nos arts. 1.285 e 1.286, "caput" e § 2º, incisos I a IV, todos das NSCGJSP.

Por fim, para se evitar a oposição de embargos declaratórios visando meramente ao prequestionamento, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, tendo as questões relacionadas à controvérsia sido devidamente apreciadas, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, incapazes, aliás, de infirmar a conclusão adotada, devendo as partes observar o disposto no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

No silêncio (NSCGJSP, art. 1.286, § 6º), certificando-se, arquivem-se os autos depois de observadas as formalidades legais.

Sem prejuízo, efetue o Cartório as anotações pertinentes, junto ao Sistema de Automação da Justiça - SAJ, em relação ao valor da causa o qual foi corrigido de ofício nesta oportunidade, a fim de que passe a constar como sendo no importe de R\$ 32.984,00 (trinta e dois mil e novecentos e oitenta e quatro reais).

Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

Dispensado o registro (Provimento CGJ nº 27/2016).

Cubatão, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA